



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Verfahrensrecht 01

Einführung in das steuerliche Verfahrensrecht

Teil I

4

Verfasser:

Andreas Pinter

Rechtsanwalt, Dipl.-Kaufmann

Prof. Dr. Oliver Zugmaier

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht



© Steuerrechts-Institut Knoll GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	EINFÜHRUNG	1
1.	Vorbemerkung zu den Lehrbriefen im Fach Verfahrensrecht	1
2.	Überblick über die Lehrbriefe im Fach Verfahrensrecht	1
3.	AO und AEAO	1
II.	GRUNDLAGEN	2
1.	Verfassungsrechtliche Grundlagen	2
1.1	Gesetzmäßigkeit der Besteuerung	2
1.2	Bestimmtheitsgebot	3
1.3	Rückwirkungsverbot	3
2.	Systematische Einordnungen	4
2.1	Das Steuerrecht als Teil des öffentlichen Rechts	4
2.2	Die Abgabenordnung als Teil des Steuerrechts	4
2.2.1	Einordnung	4
2.2.2	Aufbau der AO	5
2.2.3	Anwendungsbereich der AO	6
3.	Steuerliche Begriffsbestimmungen	6
3.1	Steuer	6
3.2	Steuerarten, Einteilung	7
3.2.1	Verwaltungsorganisation	7
3.2.2	Besteuerungsverfahren	8
3.3	Steuerliche Nebenleistungen	9
3.4	Steuertatbestand	9
4.	Rechtsquellen	10
4.1	Rechtsnormen	11
4.2	Verwaltungsanordnungen	11
4.3	Rechtsprechung	12
5.	Finanzverwaltung, Finanzamt	12
5.1	Zuständigkeiten	13
5.1.1	Sachliche Zuständigkeit	13
5.1.2	Örtliche Zuständigkeit	13
5.1.3	Wechsel der Zuständigkeit	16
5.1.4	Rechtsfolgen bei Verstößen gegen die Zuständigkeitsvorschriften	16
5.2	Organisation Finanzamt	17



III.	VERWALTUNGSAKT	18
1.	Begriff und Unterscheidungen	18
1.1	Gebundene Verwaltung	19
1.2	Ermessensverwaltung	19
1.3	Steuerbescheide	19
1.4	Steueranmeldungen	20
1.5	Rechtswidrigkeit oder Rechtmäßigkeit	20
1.5.1	Verstöße gegen formelles Recht	21
1.5.2	Verstöße gegen materielles Recht	21
2.	Bekanntgabe	22
2.1	Wirksamwerden von Verwaltungsakten	22
2.2	Zugang	23
2.3	Die wichtigsten Arten der Bekanntgabe	23
2.3.1	Bekanntgabe durch einfachen Brief	23
2.3.2	Zustellung von Steuerverwaltungsakten	24
2.4	Ordnungsgemäße Bekanntgabe	25
2.4.1	Inhaltsadressat	25
2.4.2	Bekanntgabeadressat	25
2.4.3	Empfänger	26
2.5	Folgen der Bekanntgabe	26

I. EINFÜHRUNG

1. Vorbemerkung zu den Lehrbriefen im Fach Verfahrensrecht

Prüfungsnähe – das ist das Motto, an dem wir alle Lehrbriefe, Klausuren und Unterrichtsmaterialien bei KNOLL ausrichten. Wir wollen so nah wie möglich an der Steuerberaterprüfung dran sein. Daher werten wir jedes Jahr die Klausuren der Steuerberaterprüfung im Detail aus. Für jedes Prüfungsfach entsteht so eine Auswertung, die wir Ihnen per Video präsentieren. Hier finden Sie das Video zur Auswertung der verfahrensrechtlichen Klausuren der Steuerberaterprüfung der letzten zehn Jahre:



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Prüfungsauswertung VerfR 2015–2024 – v14285

2. Überblick über die Lehrbriefe im Fach Verfahrensrecht

Was erwartet Sie in den Lehrbriefen im Fach Verfahrensrecht? Das erläutern wir Ihnen in dem folgenden Video:



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

VerfR Überblick Lehrbriefe – v11506

In den ersten beiden Lehrbriefen zum Verfahrensrecht lernen Sie zunächst Grundlagen des Verfahrensrechts kennen, um ein Grundverständnis für diese – oft recht juristisch geprägte – Materie zu schaffen. Teile der Ausführungen und auch einige Videos, die bereits in den ersten beiden Lehrbriefen enthalten sind, werden Ihnen im Rahmen vertiefter Betrachtung in den folgenden Lehrbriefen wieder begegnen. Die Grundkenntnisse, die Sie in den ersten beiden Lehrbriefen erwerben, werden Ihnen dann dabei helfen, die vertieften Ausführungen besser einzuordnen und den Blick für das große Ganze nicht zu verlieren.

3. AO und AEAO

Grundsätzlich sollten Sie die in den Lehrbriefen zitierten Bestimmungen der **AO** und der **materiellrechtlichen Gesetze** (EStG, KStG, UStG etc.) im Wortlaut nachlesen (auch wenn Sie glauben, die Bestimmung zu kennen!). Unterstreichen Sie diejenigen Paragraphen, die Sie durchgelesen haben. Sie werden feststellen, dass Sie von den über 400 Paragraphen der AO weit weniger als die Hälfte für die Lösung der verfahrensrechtlichen Klausuren benötigen.

Da Ihnen der **Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO)** als Hilfsmittel zur Verfügung steht, sollten Sie den AEAO als Lernmittel ständig benutzen, weil Sie auf diese Weise mit seinem Inhalt nach und nach vertraut werden. Die Aufgabenstellung lautet in den verfahrensrechtlichen Klausuren in der Regel, dass Sie die gestellten Fragen gutachtlich beantworten sollen.



KLAUSURHINWEIS

In der Klausur ist der AEAO allerdings grundsätzlich nicht zu zitieren. Es empfiehlt sich aber, dies dann zu tun, wenn sich das von Ihnen gefundene Ergebnis nicht aus dem Gesetz selbst ergibt. Denn dann kann der Korrektor besser nachvollziehen, wie Sie auf Ihr Ergebnis gekommen sind. Bei der Klausurbearbeitung ist es insbesondere ratsam in den AEAO zu schauen, wenn man bei einer Schlüsselstelle nicht weiterkommt. Denn in diesen Fällen stand in der Steuerberaterprüfung die Lösung meist im AEAO.



II. GRUNDLAGEN

► **Fall Friedhelm:**

Friedhelm von Kohlen und Reibach (F) ist Geschäftsführer der K&R Import Export GmbH, an der er auch zu 20 % beteiligt ist. Daneben berät er eigene Kunden von seinem „Home-Office“ aus hauptsächlich in wirtschaftlichen Fragen. Außerdem ist er Kommanditist der Fine Trading KG mit Sitz in Lübeck, die mit Kunstwerken handelt. F wohnt in Starnberg, ist ledig und hat keine Kinder.

Vor kurzem wurde er von seinem Finanzamt aufgefordert, seine Steuererklärung für das Jahr 14 einzureichen (Hinweis: bei den angeführten Jahreszahlen handelt es sich stets um fiktive Jahre). Er nimmt dies zum Anlass, sich grundsätzliche Gedanken zur Rechtmäßigkeit einer Besteuerung seiner Einkünfte anzustellen und überlegt, gegen die Besteuerung bis vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen.

1. Verfassungsrechtliche Grundlagen

Der Staat ist auf die Erhebung von Steuern angewiesen, um seine staatlichen Aufgaben zu erfüllen. **Hauptzweck** der Steuererhebung ist somit die Erzeugung von Einnahmen, die zur Deckung des Staatshaushalts zur Verfügung stehen.

Dem staatlichen Zugriff sind jedoch durch das Verfassungsrecht **Grenzen** gesetzt. Das Steuerrecht darf sich nicht gegen höherrangiges Recht und damit nicht gegen die Verfassungsordnung, insbesondere gegen die Grundrechte, stellen.

1.1 Gesetzmäßigkeit der Besteuerung

Steuerrecht ist **Eingriffsrecht**. Daher steht es unter dem Vorbehalt des Gesetzes, s. Art. 20 Abs. 3 GG sowie für das Steuerrecht § 85 Satz 1 AO. Das bedeutet, dass Steueransprüche nur dann entstehen, wenn ein gesetzlich geregelter Besteuerungstatbestand erfüllt ist. Der steuerbegründende Tatbestand muss also gesetzlich geregelt sein. Dies besagt der **Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Besteuerung (Legalitätsprinzip)**. Dieser Grundsatz gebietet zudem auch, dass Steuerbefreiungen von der Verwaltung nur aufgrund einer gesetzlichen Ermächtigung gewährt werden können.



HINWEIS

So wurde der sog. Sanierungserlass vom Bundesfinanzhof (BFH, Beschluss vom 28.11.2016, GrS 1/15, BStBl II 2017, 393) gekippt, da nach Auffassung des BFH das Bundesministerium der Finanzen (BMF) mit der Schaffung typisierender Regelungen für einen Steuererlass eine strukturelle Gesetzeskorrektur vornimmt und damit gegen das sowohl verfassungsrechtlich (Art. 20 Abs. 3 GG) als auch einfachrechtlich (§ 85 Satz 1 AO) normierte Legalitätsprinzip verstößt. Der Gesetzgeber hat darauf reagiert und § 3a EStG eingeführt, der Sanierungserträge steuerfrei stellt.

Die Finanzbehörden sind danach nicht nur berechtigt, sondern sogar verpflichtet, die wegen Verwirklichung eines steuerrechtlichen Tatbestands entstandenen Steueransprüche (§ 38 AO) festzusetzen und die Steuer zu erheben. Denn das **Steuerschuldverhältnis** ist geprägt von den Grundsätzen der Gleichheit und der Gesetzmäßigkeit der Steuererhebung.

Schranken für den Besteuerungszugriff ergeben sich insbesondere aus den **Grundrechten**, die im Grundgesetz geregelt sind. Eine solche Schranke resultiert aus Art. 2 Abs. 1 GG, da die Besteuerung in die allgemeine Handlungsfreiheit eingreift. Auch Art. 6 GG setzt Schranken – so dürfen etwa Ehegatten nicht durch steuerliche Regelungen benachteiligt werden. Eine wichtige und zugleich umstrittene Schranke ergibt sich aus Art. 14 GG, der sog. Eigentumsgarantie (vgl. zuletzt das Urteil des BVerfG vom 26.3.2025, 2 BvR 1505/20, zum Solidaritätszuschlag).

Dabei stellt sich die Frage, ob bzw. ab welcher Grenze die Auferlegung von Geldleistungspflichten die Eigentumsgarantie berührt.

► **Lösung zu Fall Friedhelm:**

Die Grundrechte verbieten damit nicht von vornherein die Auferlegung von Geldleistungspflichten durch Steuern. Wichtig ist, dass es einen gesetzlich geregelten Besteuerungstatbestand gibt. Dies ist für die Einkünfte des F durch die Vorschriften des EStG gegeben. Seine Einkünfte dürfen daher besteuert werden.

Beim Bundesverfassungsgericht (BVerfG) vollzog sich über die Jahre eine Entwicklung in der Frage der Eigentumsgarantie. Zwischenzeitlich ging es vom sog. Halbteilungsgrundsatz aus, nach dem eine Belastungsobergrenze des StPfl. bei einer Besteuerung seiner Einkünfte im Bereich von 50 % erreicht wäre. Hiervon ist das BVerfG jedoch wieder abgerückt und sieht mittlerweile keine aus Art. 14 GG ableitbare allgemeine Belastungsobergrenze bei ca. 50 % mehr. Es hält allerdings fest, dass nach dem **Übermaßverbot** die steuerliche Belastung auch höherer Einkommen für den Regelfall nicht so weit gehen darf, dass der wirtschaftliche Erfolg grundlegend beeinträchtigt wird und damit nicht mehr angemessen zum Ausdruck kommt (BVerfG, Beschluss vom 18.1.2006, 2 BvR 2194/99, NJW 2006, 1191).

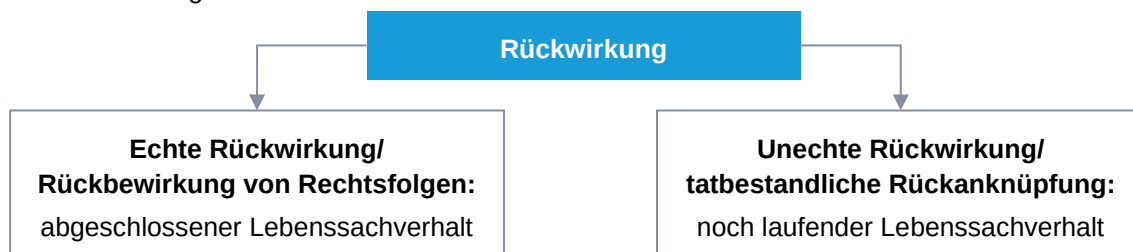
1.2 Bestimmtheitsgebot

Das Bestimmtheitsgebot hängt mit dem Legalitätsprinzip eng zusammen. Aufgrund der Eingriffsintensität gilt gerade für Steuergesetze das **Vertrauensschutzprinzip**. Der Bürger muss sich auf die auf ihn zukommenden Belastungen einstellen können. Dazu gehört insbesondere, dass sich der Anwendungsbereich einer Norm für den Bürger erschließen lassen muss, damit der beurteilen kann, ob ein bestimmtes Verhalten die Rechtsfolgen des Steuertatbestandes auslöst.

1.3 Rückwirkungsverbot

Aus dem Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 3 GG ergibt sich zudem ein grundsätzliches Rückwirkungsverbot. Allerdings sind steuerliche Rückwirkungen nicht gänzlich ausgeschlossen. Man muss vielmehr unterscheiden zwischen der Rückbewirkung von Rechtsfolgen (echte Rückwirkung) und der sog. tatbestandlichen Rückanknüpfung (unechte Rückwirkung).

- Eine **Rückbewirkung von Rechtsfolgen** ist grundsätzlich unzulässig. Mit ihr werden in der Vergangenheit liegende, bereits abgeschlossene Tatbestände von den Rechtsfolgen eines bestimmten Gesetzes erfasst. Ein solches Vorgehen kann nur etwa dann zulässig sein, wenn zwingende Gründe des gemeinen Wohls dies gestatten.
- Eine **tatbestandliche Rückanknüpfung** ist hingegen grundsätzlich zulässig, da das Vertrauen des Bürgers in das Abgeschlossenensein eines Tatbestandes in diesen Fällen noch nicht schutzwürdig ist.





Umstritten ist im Einzelfall, wann welcher Fall vorliegt. So wird bei laufenden Steuern, die mit Ablauf eines Veranlagungs-, Erhebungs- oder Voranmeldungszeitraums entstehen (z.B. ESt, KSt ...) davon ausgegangen, dass eine Rückbewirkung der Rechtsfolgen vorliegt, wenn der Gesetzgeber eine bereits entstandene Steuerschuld nachträglich abändert, etwa indem die Norm, die Rechtsfolgen für einen Veranlagungszeitraum ändert, nach Ablauf des Veranlagungszeitraums verkündet wird. Innerhalb eines Veranlagungszeitraums ist eine Änderung der Rechtsfolgen hingegen grundsätzlich zulässig.

Das erscheint allerdings in Fällen problematisch, in denen der StPfl. im Vertrauen auf den Fortbestand der „alten“ Regelung bereits Dispositionen getroffen hat.

2. Systematische Einordnungen

2.1 Das Steuerrecht als Teil des öffentlichen Rechts

Das Steuerrecht ist ein Teilgebiet des öffentlichen Rechts. Es gehört systematisch zum Verwaltungsrecht, hat sich davon allerdings weitgehend gelöst und ein eigenständiges System innerhalb des öffentlichen Rechts entwickelt. Dies ist an mehreren Punkten zu erkennen:

- Es gibt ein eigenständiges **Verfahrensrecht**, nämlich die **Abgabenordnung**.
- Es gibt eine eigenständig organisierte **Verwaltung**, die sich mit dem Steuerrecht befasst und hierfür gesondert ausgebildet ist, nämlich die **Finanzverwaltung**.
- Es gibt eine eigenständige **Gerichtsbarkeit**, nämlich die **Finanzgerichtsbarkeit**.

2.2 Die Abgabenordnung als Teil des Steuerrechts

2.2.1 Einordnung

Das Steuerrecht lässt sich unterteilen in allgemeines und besonderes Steuerrecht.

Zum **allgemeinen Steuerrecht** gehören insbesondere die Verfahrensordnungen wie die Abgabenordnung und die Finanzgerichtsordnung.

Zum **besonderen Steuerrecht** gehören die Einzelsteuergesetze (EStG, UStG usw.).



► Beispiel aus der Einkommensteuer:

Die Einkommensteuer entsteht nach § 36 Abs. 1 EStG mit Ablauf des Veranlagungszeitraums (idR identisch mit dem Kalenderjahr). Die besondere Vorschrift des § 36 Abs. 1 EStG geht der allgemeinen Vorschrift des § 38 AO vor.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Allgemeines und besonderes Steuerrecht – v10926

Die Abgabenordnung (AO) ist ein Gesetz, auch wenn sie die Bezeichnung „Gesetz“ nicht im Namen trägt. Das gibt es auch bei anderen Verfahrensgesetzen, etwa bei der Zivilprozessordnung (ZPO) oder der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). Die AO ist also ein Gesetz, das **Verfahren** regelt; insbesondere ist darin das Besteuerungsverfahren geregelt. Daneben enthält die AO aber auch **materielles Recht**, z.B. das Steuerschuldrecht (§§ 33 ff. AO) oder das Steuerstrafrecht (§§ 370 ff. AO).

Die AO enthält somit primär grundlegende Bestimmungen für die gesamte Besteuerung. Sie wird deshalb auch als „Steuergrundgesetz“, „Mantelgesetz“ oder „Allgemeiner Teil“ des Steuerrechts bezeichnet. In ihr sind die wichtigsten Regelungen zusammengefasst, die für alle Steuern allgemein gelten. Dadurch werden die Einzelsteuergesetze entlastet und ein einheitliches Vorgehen der Finanzverwaltung sichergestellt. Lediglich in Einzelfällen enthalten die verschiedenen Steuergesetze Besonderheiten und ändern oder konkretisieren damit die Regelungen der AO.

2.2.2 Aufbau der AO

Die AO beginnt in ihrem **ersten Teil** (§§ 1–32j AO) mit vor die Klammer gezogenen allgemeinen Begriffsbestimmungen, Definitionen und allgemeinen Regelungen.

Im **zweiten Teil** (§§ 33–77 AO) ist das Steuerschuldrecht geregelt. Dazu gehören vor allem die materiell-rechtlichen Vorschriften über das Steuerschuldverhältnis und die Haftung. Außerdem finden sich Regelungen zu den steuerbegünstigten Zwecken.

Der **dritte Teil** (§§ 78–133 AO) enthält allgemeine Verfahrensvorschriften. Hier werden neben den steuerlichen Verfahrensgrundsätzen auch die allgemeinen Regelungen über Verwaltungsakte (VAe) dargestellt. Die Regelungen sind dem Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) nachgebildet. Aufgrund der Besonderheiten des Besteuerungsverfahrens ergeben sich jedoch diverse Unterschiede.

Im **vierten Teil** (§§ 137–217 AO) geht es um die Durchführung der Besteuerung, d.h. im Wesentlichen um Festsetzungs- und Feststellungsverfahren. Wichtig sind zudem die Regelungen zu Mitwirkungspflichten des StPfl. sowie zur Außenprüfung.

Der **fünfte Teil** (§§ 218–248 AO) behandelt das Erhebungsverfahren. Dabei geht es vor allem um Regelungen bzgl. Fälligkeit und Erlöschen von Steueransprüchen.

Im **sechsten Teil** (§§ 249–346 AO) ist das Vollstreckungsverfahren geregelt, insbesondere die Vollstreckung wegen Geldforderungen sowie wegen anderer Leistungen als Geldforderungen.

Der **siebente Teil** (§§ 347–367 AO) enthält die Vorschriften zum außergerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren, also zum Einspruch.

Im **achten Teil** (§§ 369–412 AO) befinden sich die Straf- und Bußgeldvorschriften. Dort sind somit Regelungen sowohl zum Steuerstrafrecht als auch zum Steuerordnungswidrigkeitenrecht enthalten.

Der **neunte Teil** (§§ 413–415 AO) enthält Schlussvorschriften.

Außerhalb der AO ist das **gerichtliche Rechtsbehelfsverfahren** geregelt – es findet sich in der **Finanzgerichtsordnung (FGO)**.



2.2.3 Anwendungsbereich der AO

§ 1 AO regelt den sachlichen Anwendungsbereich der AO. Nach § 1 Abs. 1 AO gilt die AO für alle **Steuern** einschließlich der Steuervergütungen, die durch Bundesrecht oder Recht der Europäischen Union geregelt sind. Sie ist gem. § 1 Abs. 3 AO sinngemäß aber auch für die **steuerlichen Nebenleistungen** anzuwenden. Die in dieser Vorschrift verwendeten Rechtsbegriffe „Steuern“, „Realsteuern“ und „steuerliche Nebenleistungen“ sind in § 3 AO definiert (s. sogleich). Letztlich gilt die AO als Verfahrensordnung aber nicht nur für Steuern und Nebenleistungen, sondern für die gesamte Verwaltungstätigkeit im Zusammenhang mit der Steuerverwaltung.

§ 1 Abs. 1 AO verlangt jedoch über die tatsächliche Regelung durch Bundesrecht oder EU-Recht hinaus, dass die Steuern durch Bundes- oder Landesfinanzbehörden **verwaltet** werden. Dabei ist zu beachten, dass die Länder die den Gemeinden allein zustehenden Steuern – etwa die Grundsteuer oder die Gewerbesteuer (GewSt) – auf die Gemeinden übertragen können. Dies haben alle Länder mit Ausnahme der Stadtstaaten getan. Die AO ist damit für diese Steuern nur für die in § 1 Abs. 2 AO genannten Bereiche entsprechend anwendbar. Nicht anwendbar sind damit insbesondere die Vorschriften über die Vollstreckung sowie – mit Ausnahme von § 351 AO und § 361 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 AO – die Vorschriften über den Einspruch.

► **Fall:**

Die Gewerbetreibende G. Werb erhält vom Finanzamt (FA) Kaufbeuren ihren GewSt-Messbescheid für 04 (§ 14 GewStG), später von der Stadt Kaufbeuren ihren GewSt-Bescheid für 04 (§ 16 GewStG).

Liegt eine Abgabenangelegenheit vor, so dass der Rechtsweg zum FA gegeben ist?

► **Lösung:**

Gewerbesteuermessbescheide werden von den Finanzämtern im Besteuerungsverfahren erlassen (§ 184 AO). Sie stellen die Besteuerungsgrundlagen für die Gewerbesteuern dar. Es handelt sich um Abgabenangelegenheiten im Sinne von § 347 Abs. 2 AO.

*Der Gewerbesteuerbescheid wurde dagegen von der Stadt Kaufbeuren erlassen (§ 4 GewStG); die Gewerbesteuer als Realsteuer (§ 3 Abs. 2 AO) wird von der Gemeinde/Stadt verwaltet. Die Gemeinde/Stadt ist keine Finanzbehörde im Sinne von § 347 Abs. 2 AO. Eine Abgabenangelegenheit liegt nicht vor. Die Folge davon ist, dass – **jedenfalls in Bayern** – als Rechtsbehelf gegen den Bescheid der Widerspruch zur Gemeinde/Stadt gegeben ist bzw. die direkte Klage zum Verwaltungsgericht.*



HINWEIS

Die Klausur der ersten Prüfungstages der Steuerberaterprüfung stammt seit etlichen Jahren aus Bayern. Daher „spielt“ auch die verfahrensrechtliche Teilklausur immer in Bayern. Vor diesem Hintergrund erhalten Sie von uns – bei bundesweit unterschiedlichen Regelungen – Hinweise, wie die Rechtslage in Bayern ist.

3. Steuerliche Begriffsbestimmungen

3.1 Steuer

Was eine Steuer ist, ist in § 3 Abs. 1 AO definiert. Danach sind Steuern Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen außerlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.

Im Einzelnen:

- Es müssen **Geldleistungen** vorliegen, also keine Sach- oder Dienstleistungen, die für ein öffentlich-rechtliches Gemeinwesen zu erbringen sind.
- Die Geldleistung darf **keine Gegenleistung** für eine bestimmte Leistung sein. Dadurch unterscheiden sich die Steuern von den Gebühren und Beiträgen:
 - Gebühren = Geldleistungen aufgrund von Gebührenordnungen für eine bestimmte Gegenleistung der Verwaltung, die tatsächlich in Anspruch genommen wird (Verwaltungs- oder Benutzungsgebühren; *Beispiel: Gerichtsgebühr*).
 - Beiträge = Geldleistungen auf gesetzlicher Grundlage zur Beteiligung an den Kosten einer Einrichtung, die zur Inanspruchnahme einer Gegenleistung berechtigt (Beispiel: Beitrag für die Steuerberaterkammer). Die Gegenleistung muss aber nicht in Anspruch genommen werden.
- Die Geldleistung muss von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen (Bund, Land, Gemeinde) auferlegt sein; es handelt sich also nicht um eine freiwillige oder vertragliche Zahlung.
- Die Geldleistung muss der **Erzielung von Einnahmen**, d.h. der Deckung des öffentlichen Finanzbedarfs dienen. Diese Einnahmeerzielungsabsicht darf aber auch nur ein **Nebenzweck** sein. Dies ist der Fall bei sog. Lenkungssteuern, die primär einen sozialpolitischen oder wirtschaftspolitischen Zweck verfolgen (*Beispiel: Tabaksteuer*).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Tabaksteuer – v10918

- Die Geldleistung muss dem Fiskus **endgültig** zur Verfügung stehen. Die nur zeitlich begrenzte Nutzungsmöglichkeit einer rückzahlbaren Abgabe stellt somit keine Steuer dar.
- Die Geldleistungen müssen **allen**, die den jeweiligen **Tatbestand** erfüllen, auferlegt werden.

3.2 Steuerarten, Einteilung

Die einzelnen Steuern lassen sich unter verschiedenen Ordnungsgesichtspunkten einteilen. Ein allgemein gültiges Ordnungssystem für die Steuern gibt es jedoch nicht.

Hier soll nur auf die Unterscheidungen eingegangen werden, auf die die AO Bezug nimmt:

3.2.1 Verwaltungsorganisation

Die AO unterscheidet grundsätzlich zwischen Besitz- und Verkehrssteuern einerseits und Zöllen und Verbrauchsteuern andererseits. Dies ist zu erkennen bei der Verjährungsregelung in § 169 Abs. 2 AO sowie bei der Regelung zur Aufhebung und Änderung von Steuerbescheiden in § 172 Abs. 1 AO:

§ 169 Abs. 2 Satz 1 AO:

„¹Die Festsetzungsfrist beträgt:

1. ein Jahr
für **Verbrauchsteuern** und Verbrauchsteuervergütungen,
2. vier Jahre
für Steuern und Steuervergütungen, die **keine Steuern oder Steuervergütungen im Sinne der Nummer 1 oder Einfuhr- und Ausfuhrabgaben nach Artikel 5 Nummer 20 und 21 des Zollkodex der Union sind.**“



§ 172 Abs. 1 Satz 1 AO:

„¹Ein Steuerbescheid darf, soweit er nicht vorläufig oder unter dem Vorbehalt der Nachprüfung ergangen ist, nur aufgehoben oder geändert werden,

1. wenn er **Verbrauchssteuern** betrifft,
 2. wenn er **andere Steuern als Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben** nach Artikel 5 Nummer 20 und 21 des Zollkodex der Union oder Verbrauchssteuern betrifft,
 - a) soweit der Steuerpflichtige zustimmt oder seinem Antrag der Sache nach entsprochen wird; dies gilt jedoch zugunsten des Steuerpflichtigen nur, soweit er vor Ablauf der Einspruchsfrist zugestimmt oder den Antrag gestellt hat oder soweit die Finanzbehörde einem Einspruch oder einer Klage abhilft,
 - b) soweit er von einer sachlich unzuständigen Behörde erlassen worden ist,
 - c) soweit er durch unlautere Mittel, wie arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung erwirkt worden ist,
 - d) soweit dies sonst gesetzlich zugelassen ist; die §§ 130 und 131 gelten nicht.“
- **Besitzsteuern** sind Steuern, die an Besitz und Vermögen bzw. deren Erwerb anknüpfen.
 - ▶ **Beispiele:**
ESt, KSt, ErbSt
 - **Verkehrssteuern** sind Steuern, die an Vorgänge des Rechtsverkehrs anknüpfen.
 - ▶ **Beispiele:**
USt, GrESt



HINWEIS

Auch wenn im Umsatzsteuerrecht oft davon gesprochen wird, dass die Umsatzsteuer Verbrauchsteuercharakter hat, ist sie keine Verbrauchsteuer im Sinne der AO, sondern eine Verkehrssteuer. § 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO ist also auf die Umsatzsteuer nicht anwendbar, so dass für die Umsatzsteuer die vierjährige Festsetzungsfrist des § 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO gilt.

- **Verbrauchssteuern** sind Steuern, die an den Verbrauch von Waren und Leistungen anknüpfen.
 - ▶ **Beispiele:**
Strom-, Tabak-, Bier-, Kaffee-, Schaumweinsteuer, Einfuhrumsatzsteuer
(s. § 21 Abs. 1 UStG)
- **Zölle** knüpfen an den Grenzübertritt von Waren an.

3.2.2 Besteuerungsverfahren

Vor dem Hintergrund des Besteuerungsverfahrens wird zwischen Veranlagungssteuern und Abzugsteuern unterschieden.

- Bei **Veranlagungssteuern** bedarf es eines **Steuerbescheids** (§ 155 AO) oder zumindest einer **Steueranmeldung** (Legaldefinition in § 150 Abs. 1 Satz 3 AO), die wie eine Festsetzung wirkt, § 168 AO.
- Bei **Abzugsteuern** wird im Allgemeinen keine Steuer gegenüber dem Steuerschuldner festgesetzt. Die Steuer wird „an der Einkunftsquelle“ bei einem Abzugsverpflichteten erhoben, der auf Grund eigener Verpflichtung für den Steuerschuldner die Steuer beim Finanzamt (FA) anzumelden und abzuführen hat, z.B. die Lohnsteuer (§§ 38 ff. EStG) oder Kapitalertragsteuer (§§ 43 ff. EStG).

3.3 Steuerliche Nebenleistungen

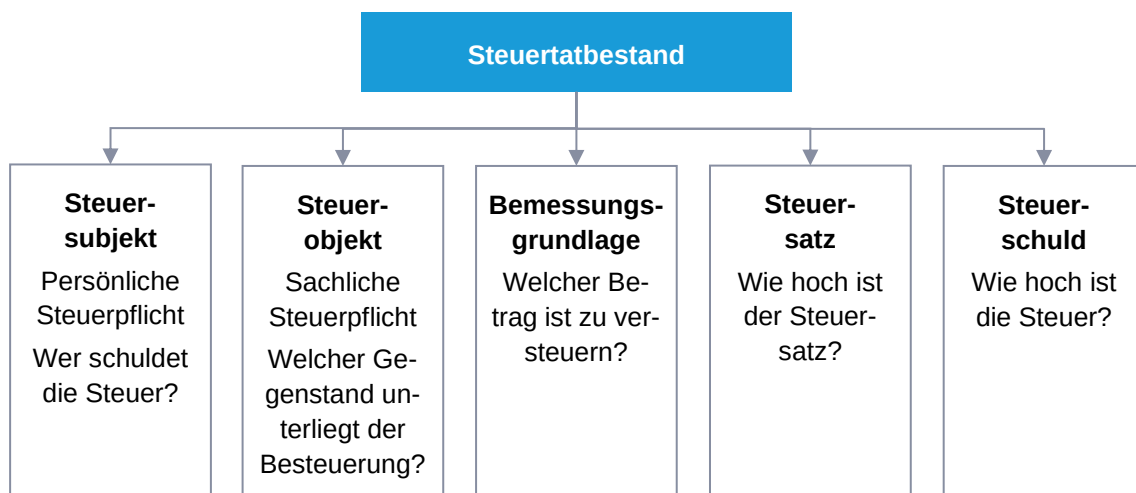
Die steuerlichen Nebenleistungen sind in § 3 Abs. 4 AO geregelt:

- Verzögerungsgelder (§ 146 Abs. 2c AO),
- Verspätungszuschläge (§ 152 AO),
- Zuschläge gem. § 162 Abs. 4 und Abs. 4a AO,
- Mitwirkungsverzögerungsgelder gem. § 200a Abs. 2 AO und Zuschläge hierzu gem. § 200a Abs. 3 AO (zur erstmaligen Anwendbarkeit s. Art. 97 § 37 Abs. 2 und Abs. 3 EGAO),
- Zinsen (insbes. §§ 233 bis 237 AO),
- Säumniszuschläge (§ 240 AO),
- Zwangsgelder (§ 329 AO),
- Kosten (§ 89 AO, § 89a Abs. 7 AO, § 178 AO und §§ 337 bis 345 AO),
- Zinsen i.S.d. Zollkodex der Union,
- Verspätungsgelder nach § 22a Abs. 5 EStG sowie
- Kosten nach § 10 Abs. 5 PStTG (Plattformen-Steuertransparenzgesetz) und § 11 Abs. 7 PStTG.

3.4 Steuertatbestand

Der Steuertatbestand ist die Gesamtheit der in den materiellen Steuerrechtsnormen enthaltenen Voraussetzungen, bei deren Vorliegen (Tatbestandsverwirklichung) der Steueranspruch entsteht (s. § 38 AO). Die einzelnen Tatbestandsmerkmale eines Steueranspruchs befinden sich regelmäßig in mehreren Normen verstreut. Aus diesen Normen ergeben sich das Steuersubjekt, das Steuerobjekt, die Zurechnung, die Bemessungsgrundlage, der Steuersatz sowie Befreiungen und Erweiterungen.

Die wichtigsten Punkte lassen sich folgendermaßen beschreiben:





► **Beispiele:**

	ESt	ErbSt	USt
Steuersubjekt	Natürl. Personen (§ 1 EStG)	s. § 2 Abs. 1 ErbStG	Unternehmer (§ 2 Abs. 1 UStG)
Steuerobjekt	Einkommen: Einkünfte aus sieben Einkunftsarten (§ 2 Abs. 1 EStG)	Erwerb von Todes wegen, Schenkungen unter Lebenden, Ergänzungstatbestände (§ 1 Abs. 1 ErbStG)	Umsatz: Lieferungen und sonstige Leistungen, Einfuhr, innergemeinschaftl. Erwerb (§ 1 Abs. 1 UStG, § 3 UStG)
Bemessungsgrundlage	Zu versteuerndes Einkommen (§ 2 Abs. 5 EStG)	Wert des steuerpfl. Erwerbs (§§ 10 ff. ErbStG)	Nettoentgelt (§ 10 Abs. 1 UStG) bzw. bei Einfuhr Wert des eingeführten Gegenstands (§ 11 Abs. 1 UStG)
Steuersatz	Progressiver Steuertarif (§ 32a EStG)	Progressiver Tarif (§ 19 ErbStG)	Regelsatz 19 %, ermäßigter Steuersatz 7 %, Nullsteuersatz für PV-Anlagen 0 % (§ 12 UStG)
Steuerschuld	BMGr x Steuersatz	BMGr x Steuersatz	BMGr x Steuersatz



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Der Aufbau des Steuertatbestandes – v10923

4. Rechtsquellen

► **Fortsetzung Fall Friedhelm:**

F hat sich schließlich mit der Besteuerung seiner Einkünfte abgefunden und ist daher mit der Erstellung seiner Steuererklärung beschäftigt.

Bei einer Einnahme ist er sich hinsichtlich der umsatzsteuerlichen Behandlung unsicher. Nach dem UStG ist die Einnahme umsatzsteuerpflichtig. Eine befreundete Steuerberaterin, Petra Pfiffig (P), hält hierzu eine unionsrechtliche Regelung jedoch für vorrangig, wonach die Einnahme umsatzsteuerfrei wäre.

Hinsichtlich seiner diversen Ausgaben blättert F im EStG und meint enttäuscht erkannt zu haben, dass eine bestimmte Ausgabe nicht absetzbar ist. Er findet im Anschluss allerdings die EStR und stellt erfreut fest, dass aufgrund einer eindeutigen Regelung dort die besagte Ausgabe absetzbar ist. Er fragt sich jedoch, ob der für ihn zuständige Finanzbeamte sich daranhalten muss.

Bzgl. einer weiteren Ausgabe liest F eine für ihn günstige BFH-Entscheidung und freut sich bereits über die Steuerersparnis. Allerdings weist ihn P in diesem Punkt darauf hin, dass es zu dieser BFH-Entscheidung einen sog. Nichtanwendungserlass gibt. F ist empört und der Ansicht, dass sich die Finanzverwaltung nicht einfach über höchstrichterliche Rechtsprechung hinwegsetzen könne.

4.1 Rechtsnormen

Wie oben bereits dargestellt, ist eine Besteuerung aufgrund des Prinzips der Gesetzmäßigkeit der Besteuerung nur aufgrund eines Gesetzes zulässig. Gesetz ist nach § 4 AO jede Rechtsnorm.

Folgende Rechtsquellen sind daher heranzuziehen; zugleich Rangfolge:

- **Supranationale Vorschriften:**
Verordnungen der EU haben von vornherein unmittelbare Rechtswirkung in den Mitgliedsstaaten und sind daher zu beachten. Richtlinien der EU müssen hingegen erst in nationales Recht umgesetzt werden. Unter bestimmten Voraussetzungen können aber auch sie unmittelbare Rechtswirkung entfalten (klare und eindeutige Regelung, Gewährung eines Anspruchs für den StPfl. und verspätete Umsetzung durch den jeweiligen Mitgliedstaat in nationales Recht).
- **Doppelbesteuerungsabkommen (DBA)**
- **Verfassungsnormen** des Bundes, d.h. das Grundgesetz
- **Bundesgesetze** (z.B. EStG) und **Rechtsverordnungen** des Bundes (z.B. EStDV)
- Landesgesetze und Rechtsverordnungen der Länder
- **Satzungen** der Gebietskörperschaften (z.B. Satzung einer Gemeinde über den Gewerbesteuerhebesatz)

► **Teillösung zu Fall Friedhelm:**

Da die Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie als unionsrechtliche Regelung über dem nationalen Recht steht und offensichtlich im Hinblick auf die Einnahme des F nicht ausreichend umgesetzt ist, kann sich F direkt auf die Umsatzsteuerfreiheit berufen.

4.2 Verwaltungsanordnungen

Verwaltungsanordnungen können sein:

- Richtlinien der Bundesregierung (z.B. EStR)
- Erlasse der Ministerien
- Schreiben der Ministerien („BMF-Schreiben“)
- Verfügungen der Oberfinanzdirektionen und Landesämter für Steuern

Nach Art. 108 Abs. 7 GG sind Bundes- und Landesfinanzbehörden an die Steuerrichtlinien gebunden. Ebenso verhält es sich mit Anwendungserlassen wie dem Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO).

BMF-Schreiben stellen allgemeine Weisungen i.S.d. Art. 108 Abs. 3 Satz 2 GG, Art. 85 Abs. 3 GG dar. Als Verwaltungsanweisungen dienen BMF-Schreiben der Auslegung und Anwendung des Gesetzes und sind entsprechend von der Steuerverwaltung im Vollzug zu beachten. BMF-Schreiben stimmt der Bund nicht mit dem Bundesrat, sondern mit den Bundesländern unmittelbar ab. Konkret erfolgt die Abstimmung unter den obersten Finanzbehörden des Bundes (Bundesministerium der Finanzen) und der Länder (Finanzministerien), deren Willen BMF-Schreiben also widerspiegeln.

► **Teillösung zu Fall Friedhelm:**

Die EStR binden also die Finanzverwaltung; der für F zuständige Sachbearbeiter muss sich daranhalten. Die genannte Ausgabe ist daher steuerlich zu berücksichtigen.



4.3 Rechtsprechung

Inwieweit höchstrichterliche Entscheidungen für die Verwaltung über den entschiedenen Einzelfall hinaus eine verbindliche Rechtsquelle darstellen, ist umstritten. Zunächst ist festzuhalten, dass gem. § 110 Abs. 1 FGO ein rechtskräftiges Urteil die Beteiligten nur bindet, soweit über den Streitgegenstand entschieden worden ist. Die Entscheidung bzgl. dem konkreten Einzelfall bindet somit die Finanzverwaltung.

In einem sog. **Nichtanwendungserlass** ist jedoch der entschiedene Einzelfall ausgenommen. Mit einem Nichtanwendungserlass ordnet daher das BMF an, dass die Finanzämter eine vom BFH getroffene Entscheidung nicht über den konkret entschiedenen Einzelfall hinaus anwenden dürfen. Der Nichtanwendungserlass wird als BMF-Schreiben im Bundessteuerblatt veröffentlicht.

Grundsätzlich wird ein Nichtanwendungserlass für zulässig gehalten. Die Finanzverwaltung darf sich zwar nicht beliebig über die Rechtsprechung hinwegsetzen. Sie darf aber unter entsprechender Begründung anordnen, dass einzelne Entscheidungen, die als fehlerhaft angesehen werden, nicht beachtet werden. Allerdings soll nach Ergehen eines Nichtanwendungserlasses bei nächster Gelegenheit ein neuer Fall vor den BFH gebracht werden, um diesem Gelegenheit zu geben, seine Rechtsauffassung und die des BMF erneut und abschließend zu überprüfen. Das BMF tritt diesen Verfahren dann regelmäßig bei, um selbst seinen Rechtsstandpunkt vorzubringen. Bleibt der BFH bei seiner Rechtsauffassung, wird der Nichtanwendungserlass aufgehoben. Ein Nichtanwendungserlass wäre aber etwa auch dann aufzuheben, wenn der BFH – auch ohne Beteiligung des BMF – seine Rechtsauffassung bestätigt und eingehender begründet.

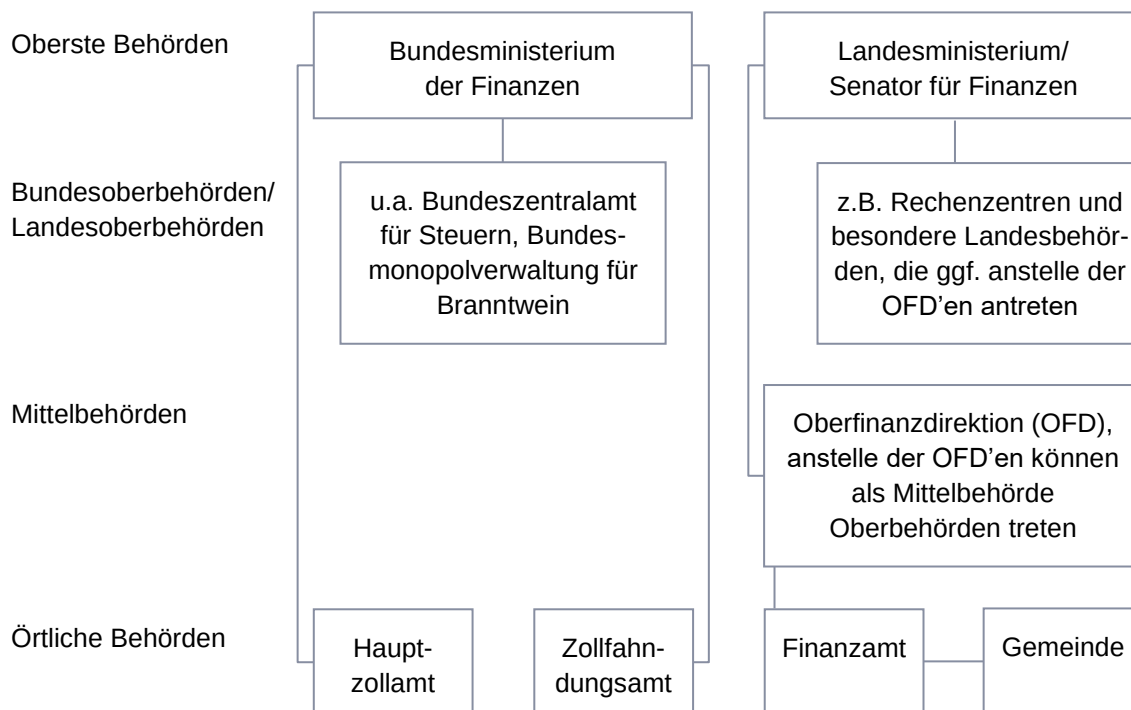
► **Teillösung zu Fall Friedhelm:**

Das BMF durfte somit einen Nichtanwendungserlass herausgeben. F kann allerdings gerichtlich gegen die Nichtberücksichtigung seiner Ausgabe vorgehen und wird mit einiger Wahrscheinlichkeit vor dem Finanzgericht (FG) Recht bekommen, da sich die FG in der Regel an höchstrichterlichen Entscheidungen orientieren. Falls die Sache sogar bis vor den BFH geht, ist wiederum mit einiger Wahrscheinlichkeit von einer Bestätigung der Rechtsprechung auszugehen.

5. Finanzverwaltung, Finanzamt

Finanzbehörden sind die in § 6 Abs. 2 AO genannten Bundes- und Landesbehörden. Genauere Regelungen über Organisation und Aufgabenverteilung finden sich im Gesetz über die Finanzverwaltung (FVG).

Aufbau der Finanzverwaltung



5.1 Zuständigkeiten

Die AO unterscheidet in den §§ 16 ff. AO zwischen der sachlichen und der örtlichen Zuständigkeit.

5.1.1 Sachliche Zuständigkeit

Nach der sachlichen Zuständigkeit bestimmen sich die Aufgaben, die eine Behörde zu erfüllen hat. Die sachliche Zuständigkeit der Finanzbehörden ergibt sich aus Art. 108 GG, der die Aufteilung der Steuerverwaltung in die Bereiche Bundes- und Länderfinanzverwaltung regelt.

Die Aufgabenverteilung innerhalb der Bundes- und Länderfinanzbehörden ergibt sich aus dem FVG, vgl. dazu § 16 AO i.V.m. § 4 FVG, § 5 FVG, § 8a FVG, § 12 FVG, § 17 FVG. Aus diesen Vorschriften ergibt sich auch die Aufgabenverteilung zwischen den einzelnen Ober- und Unterbehörden.

Hinzuweisen bleibt noch auf die Möglichkeit, durch Rechtsverordnung die sachliche Zuständigkeit einzelner Finanzämter zu beschränken und Aufgaben anderen Finanzämtern zu übertragen (§ 17 Abs. 2 Satz 3 FVG). So wurde zum Beispiel die Verwaltung der Grunderwerb-, der Erbschaft- und der Körperschaftsteuer bei bestimmten Finanzämtern zentralisiert.

5.1.2 Örtliche Zuständigkeit

Von größerer Bedeutung sind im Verfahrensrecht die Vorschriften über die örtliche Zuständigkeit.

Die örtliche Zuständigkeit grenzt den Aufgabenbereich der FÄ unter räumlichen Gesichtspunkten ab. So ist jedem FA ein Amtsbezirk zugewiesen, in dem es die anfallenden Aufgaben zu erfüllen hat. Gem. § 17 AO richtet sich die örtliche Zuständigkeit, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nach §§ 18 ff. AO.



Im Folgenden werden die einzelnen Zuständigkeitsvorschriften dargestellt:

5.1.2.1 Zuständigkeit für gesonderte Feststellungen

Unter den Voraussetzungen der § 179 AO, § 180 AO werden Besteuerungsgrundlagen **gesondert** bzw. **einheitlich und gesondert** festgestellt. Die für die Feststellung zuständigen Finanzämter ergeben sich aus § 18 AO.

- Lage-FA

Soweit **Einkünfte** aus Land- und Forstwirtschaft einheitlich und gesondert festgestellt werden sollen, weil an ihnen mehrere Personen beteiligt sind (§ 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO) oder der landwirtschaftliche Unternehmer in einem anderen FA-Bezirk wohnt, als sein Betrieb belegen ist (§ 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b AO), ist dafür das **Lage-FA** zuständig. Dies ist das FA, in dessen Amtsbezirk der land- und forstwirtschaftliche Betrieb, bzw. dessen wertvollster Teil, liegt (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 AO).

Soweit **Grundsteuerwerte** festgestellt werden sollen (§ 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO), sind ebenfalls die **Lage-FÄ** örtlich zuständig (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 AO).

- Betriebs-FA

Ist für **Einkünfte** aus Gewerbebetrieben eine einheitliche und gesonderte oder eine gesonderte Feststellung erforderlich (§ 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a oder b AO), so ist das **Betriebs-FA** örtlich zuständig. Dies ist im Allgemeinen das FA, in dessen Amtsbezirk sich die Geschäftsleitung des Betriebs befindet (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 AO).

- ▶ **Teillösung zu Fall Friedhelm:**

Die Fine Trading KG hat ihren Sitz und damit die Geschäftsleitung in Lübeck. Zuständiges Betriebs-FA für die einheitliche und gesonderte Feststellung ist damit das Finanzamt Lübeck.

- Berufs- oder Tätigkeitsfinanzamt

Sollen die **Einkünfte** aus freiberuflicher Tätigkeit einheitlich und gesondert festgestellt werden (§ 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a und b AO), so trifft die Feststellung das FA, von dessen Amtsbezirk aus diese Tätigkeit vorwiegend ausgeübt wird (§ 18 Abs. 1 Nr. 3 AO).

- Verwaltungsfinanzamt

Sollen **Einkünfte** aus den Einkunftsarten Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung sowie aus sonstigen Einkünften einheitlich und gesondert festgestellt werden (§ 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO), so ist das FA zuständig, in dessen Amtsbezirk die Verwaltung dieser Einkünfte erfolgt (§ 18 Abs. 1 Nr. 4 AO).

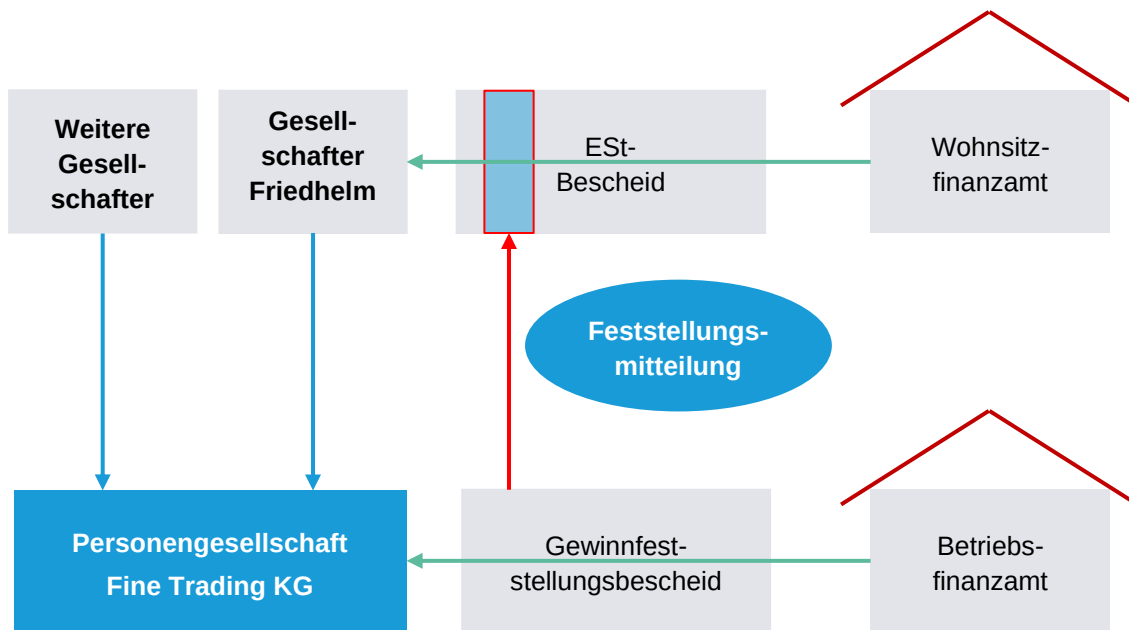
5.1.2.2 Zuständigkeit für die Einkommensteuer

Für die Festsetzung der Einkommensteuer natürlicher Personen ist grundsätzlich das **Wohnsitz-FA** zuständig (§ 19 Abs. 1 AO i.V.m. § 8 AO).

Seinen Wohnsitz hat jemand dort, wo er eine Wohnung unter Umständen innehat, die darauf schließen lassen, dass er die Wohnung beibehalten und benutzen wird (AEAO zu § 8, Nr. 1 ff.).

- ▶ **Teillösung zu Fall Friedhelm:**

F wohnt in Starnberg, daher ist für Festsetzung seiner Einkommensteuer das Finanzamt Starnberg zuständig.



5.1.2.3 Zuständigkeit für die Körperschaftsteuer

Zuständig für die Veranlagung ist nach § 20 AO das FA, in dessen Amtsbezirk sich die Geschäftsleitung (§ 10 AO), hilfsweise das FA, in dessen Amtsbezirk sich der Sitz des Unternehmens befindet (§ 11 AO).

5.1.2.4 Zuständigkeit für die Umsatzsteuer

Ein Unternehmer, der mehrere Betriebe hat, ist dennoch nur **ein** Unternehmer im umsatzsteuerrechtlichen Sinn (§ 2 Abs. 1 Satz 2 UStG). Zuständig für die Umsatzsteuer ist das FA, von dessen Amtsbezirk aus der Unternehmer sein Unternehmen ganz oder vorwiegend betreibt (§ 21 Abs. 1 AO).

► Teillösung zu Fall Friedhelm:

Da F seine Beratungstätigkeiten von seinem „Home-Office“ und damit von Starnberg aus erledigt, ist für Festsetzung seiner Umsatzsteuer gem. § 21 Abs. 1 AO (und damit nicht gem. § 19 Abs. 1 AO!) das Finanzamt Starnberg zuständig.

5.1.2.5 Zuständigkeit für die Gewerbe- und die Grundsteuer

Gewerbe- und Grundsteuern nennt man **Realsteuern** (§ 3 Abs. 2 AO). Ihre Verwaltung zerfällt in zwei Verfahrensabschnitte. Die Besteuerungsgrundlagen für diese Steuern werden zusammengefasst in so genannten **Steuermessbescheiden** von den FÄ erlassen (§ 184 Abs. 1 und 3 AO). Zuständig für den Grundsteuermessbescheid ist nach § 22 AO das Lage-FA. Zuständig für den Gewerbesteuermessbescheid ist nach § 22 AO das Betriebs-FA.



HINWEIS

Die Realsteuerbescheide selbst werden – mit Ausnahme der Stadtstaaten – von den Gemeinden erlassen.



5.1.2.6 Zuständigkeit für die Lohnsteuer und die Kapitalertragsteuer

Gem. § 17 AO gelten die folgenden Vorschriften nur, soweit keine anderen gesetzlichen Regelungen getroffen worden sind. Andere gesetzliche Regeln gelten insbesondere

- für die Lohnsteuern: Sie werden von den Betriebsstätten-FÄ verwaltet (§ 41a Abs. 1 EStG und § 41 Abs. 2 EStG).
- für die Kapitalertragsteuern: Sie werden von den FÄ verwaltet, die für die Besteuerung der Schuldner der Kapitalerträge nach dem Einkommen zuständig sind (§ 44 Abs. 1 Satz 5 EStG).

5.1.2.7 Sonstige Zuständigkeiten

Schließlich gibt es die folgenden weiteren Zuständigkeitsvorschriften:

- Ersatzzuständigkeit
- Ergibt sich die örtliche Zuständigkeit nicht aus anderen Vorschriften, so ist das FA zuständig, in dessen Amtsbezirk der Anlass für die Amtshandlung hervorgetreten ist (§ 24 AO). Diese Vorschrift hat nur Bedeutung für das **Haftungsrecht**.
- Zuständigkeit bei Gefahr in Verzug, § 29 AO
- Mehrfache örtliche Zuständigkeit, § 25 AO
- Unterstützung des örtlich zuständigen FA auf Anweisung der vorgesetzten Finanzbehörde, § 29a AO; Ziel dieser Regelung ist kurzfristig eine Flexibilisierung der Arbeitsorganisation der FÄ zu ermöglichen.

5.1.3 Wechsel der Zuständigkeit

Ändern sich die Umstände, die die örtliche Zuständigkeit eines FA begründeten, so wird das neue FA erst dann zuständig, wenn es tatsächlich und zweifelsfrei von dieser Änderung Kenntnis nehmen kann (§ 26 AO).

5.1.4 Rechtsfolgen bei Verstößen gegen die Zuständigkeitsvorschriften

Verstöße gegen die örtliche Zuständigkeit führen nicht zur Nichtigkeit (§ 125 Abs. 3 Nr. 1 AO) des VAs.

Wendet sich der Betroffene mit einem zulässigen Rechtsbehelf gegen einen VA, den ein örtlich unzuständiges FA erlassen hat, so bestimmen sich die Rechtsfolgen des Fehlers nach § 127 AO.

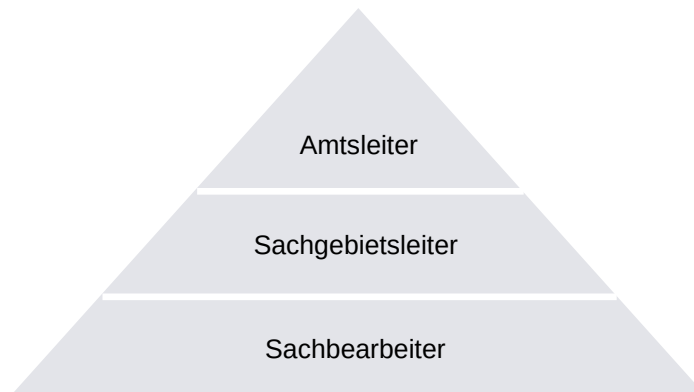
Handelt es sich um einen **gebundenen VA** (z.B.: ein örtlich unzuständiges FA erließ einen Steuerbescheid mit der richtigen Steuer), so kann der Rechtsbehelf keinen Erfolg haben. Denn der mit dem Verfahrensfehler behaftete Bescheid müsste aufgehoben und durch einen neuen von der örtlich zuständigen Finanzbehörde mit gleichem Inhalt ersetzt werden. Dies wäre verfahrensökonomisch unsinnig.

Handelte es sich jedoch um einen **Ermessens-VA** (z.B.: ein örtlich unzuständiges FA hat eine beantragte Stundung abgelehnt, vgl. § 222 AO), so kann der Stpfl. mit Recht einwenden, das zuständige FA hätte vielleicht von seinem pflichtgemäßen Ermessen einen anderen, für ihn günstigeren Gebrauch (§ 5 AO) gemacht. Daher könnte sein Einspruch Erfolg haben. Das örtlich zuständige FA müsste die Ablehnung der Stundung zurücknehmen und nach seinem pflichtgemäßen Ermessen über den Stundungsantrag entscheiden.

5.2 Organisation Finanzamt

Von den Zuständigkeitsregelungen ist die behördeninterne Geschäftsverteilung zu unterscheiden. Nach der Geschäftsordnung für die Finanzämter (FAGO) existieren in jedem FA drei Hierarchieebenen:

- **Geleitet** wird ein FA durch einen sog. **Amtsleiter**.
- Auf der **mittleren Führungsebene** ist ein FA in der Regel in funktionsbezogene **Sachgebiete** unterteilt, für die jeweils ein **Sachgebietsleiter** verantwortlich ist.
- Auf der **dritten Ebene**, der sog. Arbeitsebene, sind **Sachbearbeiter** eingesetzt.



Die funktionale, also aufgabenbezogene Gliederung der Finanzämter ist nicht bundeseinheitlich geregelt und zum Teil sehr unterschiedlich. Die wichtigsten Stellen sind folgende:

- Die Arbeit der Veranlagung wird von den **Veranlagungsstellen** geleistet.
- Die **Rechtsbehelfsstelle** ist zuständig für die Bearbeitung von Einsprüchen, denen nicht bereits durch die übrigen Stellen (also z.B. die Veranlagungsstelle) abgeholfen worden ist.
- Die Steuererhebung wird von der **Finanzkasse** durchgeführt; diese ist somit zuständig für die Einziehung, Abrechnung und Verbuchung der Steuerzahlungen.
- Die **Vollstreckungsstelle** führt die Beitreibung rückständiger Steuerbeträge durch.
- Die **Betriebsprüfungsstelle** ist verantwortlich für steuerliche Betriebsprüfungen, insbesondere bei Gewerbetreibenden und freiberuflich Tätigen.
- Die **Geschäftsstelle** ist zuständig für Organisations-, Personal- und Haushaltsangelegenheiten des FA.

Daneben existieren zahlreiche weitere mögliche Stellen (Steuerfahndung, Grunderwerbsteuerstelle, Erbschaftsteuerstelle, Bewertungsstelle ...).

III. VERWALTUNGSAKT

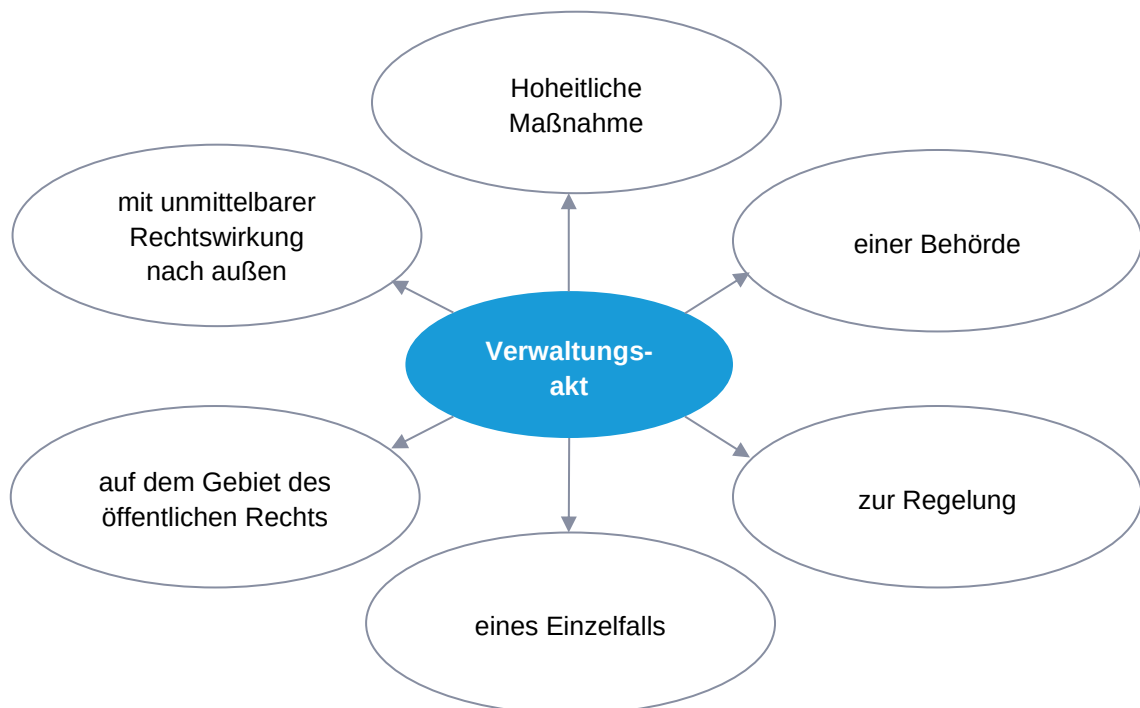
1. Begriff und Unterscheidungen

In § 118 Satz 1 AO sind die Merkmale eines Verwaltungsakts (VA) dargestellt. Nur wenn sie alle erfüllt sind, liegt ein **VA** vor (s. dazu im Einzelnen *Zugmaier/Nöcker/Henk*, Abgabenordnung Kommentar, § 118 AO Rz. 7 ff.; auf den Kommentar haben Sie Zugriff über die NWB-Datenbank).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Verwaltungsakt i.S.v. § 118 AO – v10157



► **Beispiele für Steuerverwaltungsakte, die alle Merkmale des § 118 AO erfüllen:**

Festsetzung von Verspätungszuschlägen und Zwangsgeldern, Androhung von Zwangsgeldern, Aufforderung eines FA, Steuererklärungen abzugeben, Auskünfte zu erteilen oder den Gewinn nach §§ 140 ff. AO zu ermitteln, Stundungen, Steuererlasse, Ablehnung von Stundungen oder Steuererlassen, Prüfungsanordnungen usw. Steuerverwaltungsakte sind aber auch Steuerbescheide, Steueränderungsbescheide, Steuermessbescheide, Feststellungsbescheide und Haftungsbescheide.

Verwaltungsgesetze unterscheiden zwischen VAen im Rahmen der gebundenen Verwaltung sowie Ermessens-VAen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Steuerverwaltungsakte – Gebundene Verwaltung – Ermessensverwaltung – v10122

1.1 Gebundene Verwaltung

Ist im Rahmen der gebundenen VAe der gesetzliche Tatbestand erfüllt, so kommt nur **eine ganz bestimmte** Rechtsfolge in Betracht.

► Teillösung zu Fall Friedhelm:

*Sind an gewerblichen Einkünften mehrere Personen beteiligt, so **muss** eine einheitliche und gesonderte Gewinnfeststellung durchgeführt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG, § 179 Abs. 2 AO i.V.m. § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO). Das FA hat im Falle der Fine Trading KG daher kein Ermessen, ob es ein Feststellungsverfahren durchführt oder nicht.*

1.2 Ermessensverwaltung

Bei ihrer verwaltenden Tätigkeit müssen die Behörden selbst bei ähnlich gelagerten Fällen häufig im Einzelfall unterschiedlich reagieren, um beim Erlass von VAen den Prinzipien der Gerechtigkeit und Gleichheit Rechnung zu tragen. Daher räumen viele Vorschriften den Finanzämtern die Möglichkeit ein, bei Erfüllung der Tatbestandsmerkmale einer Rechtsvorschrift zwischen mehreren Rechtsfolgen zu wählen. In solchen Fällen müssen die Finanzämter ihr Ermessen entsprechend dem Zweck der Ermächtigung ausüben und die gesetzlichen Grenzen des ihnen eingeräumten Ermessens beachten (§ 5 AO).



HINWEIS

*Ob ein solcher Fall vorliegt, erkennen Sie in den gesetzlichen Vorschriften (meist) am Wörtchen „**kann**“. Bsp. aus § 191 Abs. 1 Satz 1 AO: „Wer kraft Gesetzes für eine Steuer haftet (Haftungsschuldner), **kann** durch Haftungsbescheid (...) in Anspruch genommen werden.“*

*Auch „**soll**“ im Wortlaut einer Vorschrift drückt ein Ermessen aus (z.B. in § 259 AO). Allerdings ist hier das Ergebnis für den „Normalfall“ bereits vorgegeben. „Soll“ bedeutet daher im Allgemeinen „muss“. Nur wenn ein wichtiger Grund dagegenspricht, kann das FA anders entscheiden.*

1.3 Steuerbescheide

Zu den wichtigsten StVAen zählen naturgemäß die Steuerbescheide; denn zentrale Aufgabe der Finanzverwaltung ist die Festsetzung der Steuern.

Gemäß § 155 Abs. 1 Satz 1 AO werden Steuern durch Steuerbescheide festgesetzt.

Ersetzt das FA einen Steuerbescheid durch einen **Änderungsbescheid**, so hat dieser selbstverständlich ebenfalls den Charakter eines Steuerbescheids i.S.v. § 155 Abs. 1 Satz 1 AO.

§ 157 Abs. 1 AO regelt die **Form bzw. den Inhalt von Steuerbescheiden**:

- Schriftlich oder elektronisch
- Bezeichnung der Steuer nach Art und Betrag
- Benennung des Steuerschuldners

Fehlt eine dieser Voraussetzungen, so ist der Steuerbescheid **nichtig** (§ 125 Abs. 1 AO und § 124 Abs. 3 AO).

Nach § 157 Abs. 1 Satz 3 AO muss ein Steuerbescheid eine **Rechtsbehelfsbelehrung** enthalten. Fehlt sie, so ist der Bescheid **nicht nichtig** und auch **nicht rechtswidrig**. Vielmehr beginnt in diesem Fall die Einspruchsfrist (§ 355 Abs. 1 AO) nicht zu laufen (§ 356 Abs. 2 AO). Die Einlegung eines Einspruchs ist in diesem Fall binnen **eines Jahres** seit Bekanntgabe des Verwaltungsakts zulässig.



1.4 Steueranmeldungen

Nach § 167 Abs. 1 Satz 1 AO ist bei Steueranmeldungen eine Steuerfestsetzung nach § 155 Abs. 1 AO nur dann erforderlich, wenn die Festsetzung zu einer abweichenden Steuer führt. Übernimmt dagegen ein FA die Anmeldung unbeanstandet, was in der Praxis bei den meisten Steueranmeldungen geschieht, so **steht die Anmeldung einer Steuerfestsetzung gleich** (§ 168 Satz 1 AO).

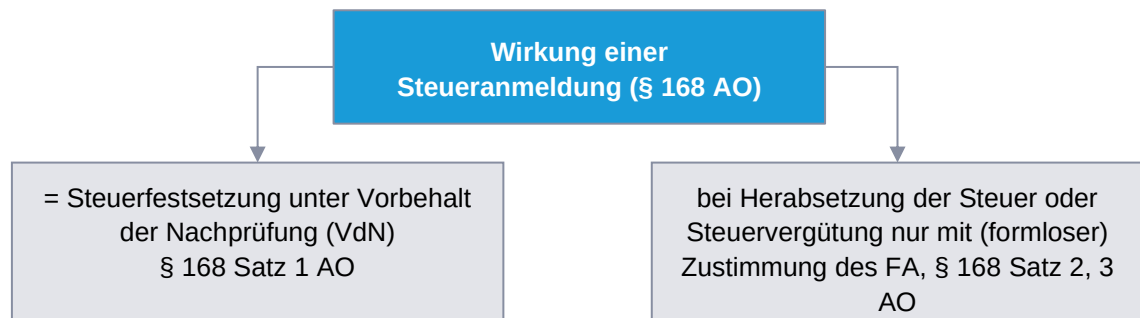
Aufgrund dieser gesetzlichen Fiktion hat die Steueranmeldung in solchen Fällen den Charakter eines **Steuerbescheids**. Wie sich aus § 355 Abs. 1 Satz 2 AO ergibt, kann der Stpfl. damit **gegen seine eigene Steueranmeldung Einspruch** einlegen.



HINWEIS

Lassen Sie sich also nicht beirren: Obwohl bei einer unbeanstandeten Steueranmeldung, z.B. einer USt-Voranmeldung, kein Bescheid durch das Finanzamt ergeht, kann der StPfl. trotzdem dagegen Einspruch einlegen!

Der Bescheid steht automatisch (§ 168 Satz 1 AO) unter dem **Vorbehalt der Nachprüfung** (§ 164 Abs. 1 AO), was zur Folge hat, dass er später ohne weiteres zu Gunsten wie zu Ungunsten des Stpfl. korrigiert werden kann, wenn sich herausstellt, dass er unrichtig war (§ 164 Abs. 2 AO). Führt die Steueranmeldung zu einer Herabsetzung der bisher zu entrichtenden Steuer oder zu einer Steuervergütung, so liegt eine Steuerfestsetzung nur dann vor, wenn das FA seine **Zustimmung** erteilt (§ 168 Satz 2 AO). Die Zustimmung erfolgt im Allgemeinen im Rahmen einer Abrechnung durch das FA, also durch Überweisung auf das Konto des Stpfl. Dies ist kein VA. Aus ihr ergibt sich jedoch die Zustimmung des FA.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Wirkung einer Steueranmeldung – v10124

1.5 Rechtswidrigkeit oder Rechtmäßigkeit

► Fortsetzung Fall Friedhelm:

Beim Durchblättern seiner Steuerunterlagen am Abend des 18.10.15 entdeckt F seinen ESt-Bescheid 12 vom 30.1.14 und bemerkt, dass das FA die Betriebsausgaben zu niedrig angesetzt hat. Die Einkommensteuer wurde daher zu hoch festgesetzt, nämlich auf 18.000 €. In den Erläuterungen zur Festsetzung ist vermerkt, dass F trotz Aufforderung einen Beleg nicht eingereicht hatte und die Ausgabe daher nicht anerkannt werden konnte. Außerdem wurde gem. den Erläuterungen zur Festsetzung eine weitere Betriebsausgabe nicht anerkannt; ein Anruf bei einem befreundeten Steuerberater ergibt jedoch, dass die Rechtsansicht des FA klar fehlerhaft ist und die Ausgabe daher hätte anerkannt werden müssen.

F ist der Ansicht, dass der Bescheid somit rechtswidrig sei und daher berichtigt werden müsse. Beide Ausgaben müssen berücksichtigt werden. Den Beleg könne er unproblematisch noch nachreichen.

Im Rahmen der Prüfung des Vorgehens gegen VAe ist von zentraler Bedeutung, ob der VA rechtswidrig oder rechtmäßig ist. VAe sind in folgenden Fällen rechtswidrig:

1.5.1 Verstöße gegen formelles Recht

Verstöße gegen formelles Recht führen immer zur Rechtswidrigkeit. Diese Verstöße lassen sich in drei Kategorien unterteilen:

- Verstöße gegen Vorschriften über das **Verfahren**
 - ▶ **Beispiel:**
fehlende Anhörung gem. § 91 AO
- Verstöße gegen Vorschriften über die **Form**
 - ▶ **Beispiel:**
fehlende Begründung gem. § 121 AO
- Verstöße gegen Vorschriften über die **Zuständigkeit**
 - ▶ **Beispiel:**
Das örtlich unzuständige FA (der StPfl. ist z.B. zwischenzeitlich umgezogen) erlässt einen VA.

1.5.2 Verstöße gegen materielles Recht

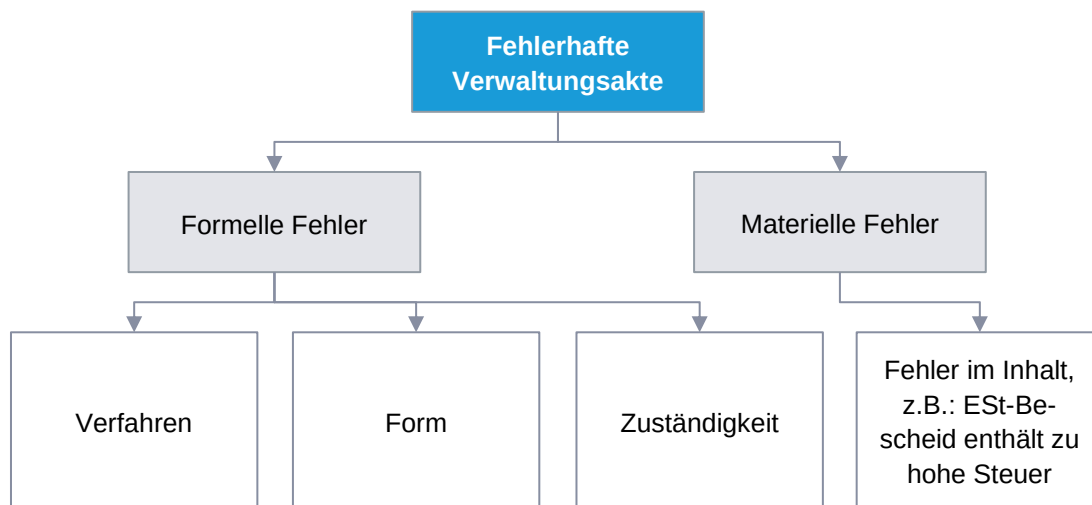
Auch Verstöße gegen materielles Recht führen immer zur Rechtswidrigkeit. Materielle Fehler sind Fehler im Inhalt.



HINWEIS

Um herauszufinden, ob ein Steuerbescheid materiell rechtswidrig ist, müssen Sie also letztlich nur eine Frage stellen: „Stimmt die Steuer?“

▶ ÜBERSICHT





► Teillösung zu Fall Friedhelm:

Im ESt-Bescheid 12 des F wurde eine Einkommensteuer von 18.000 € festgesetzt. Dabei wurden allerdings zwei Ausgaben des F nicht anerkannt, obwohl es sich dabei um Betriebsausgaben gehandelt hatte. Die nach dem EStG mit Ablauf des Jahres 12 entstandene Einkommensteuer ist damit eine andere als die im ESt-Bescheid 12 festgesetzte Steuer! Der ESt-Bescheid 12 ist daher **materiell fehlerhaft**.

Eine andere Frage ist, ob es nun möglich ist, die entstandene und die festgesetzte Steuer in Einklang zu bringen. Dies kann nur über ein Einspruchs- oder ein Korrekturverfahren geschehen. Dabei kann als Ergebnis herauskommen, dass ein Einspruch unzulässig ist und keine der in der AO geregelten Korrekturvorschriften greift. Dann bliebe es bei der fehlerhaft festgesetzten Einkommensteuer.

Im vorliegenden Fall:

Einspruch: Ein Einspruch ist unzulässig, da offensichtlich verfristet (§ 355 AO).

Korrekturverfahren: Die vierjährige Festsetzungsverjährung (§ 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO) ist noch nicht abgelaufen. Allerdings greift keine Korrekturvorschrift. Insbesondere scheitert eine Korrektur wegen der nicht eingereichten Rechnung gem. § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO am groben Verschulden. Im Hinblick auf die nicht anerkannte Betriebsausgabe liegt zwar ein Rechtsfehler des Finanzamts vor – aber für Rechtsfehler gibt es grundsätzlich keine Korrekturvorschrift (Ausnahmen nur nach § 164 Abs. 2 AO und § 165 Abs. 2 AO sowie § 174 Abs. 4 AO). Für die Berichtigung von Rechtsfehlern ist das Einspruchsverfahren da; wenn der StPfl. in so einem Fall die Frist verpasst, geht der Rechtsfrieden dem Prinzip der Gesetzmäßigkeit der Besteuerung vor.



KLAUSURHINWEIS

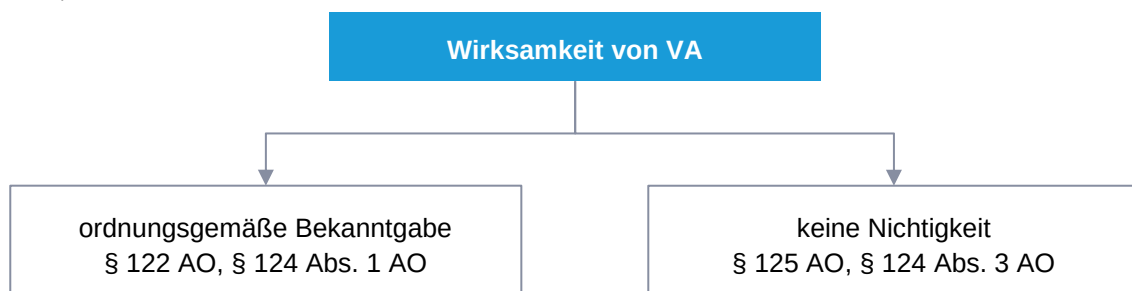
Wenn in einer Klausur zu prüfen ist, ob ein VA rechtswidrig ist, so muss der Einstiegssatz für diese Prüfung lauten:

„Ein Verwaltungsakt ist rechtswidrig, wenn er formell oder materiell rechtswidrig ist.“

2. Bekanntgabe

2.1 Wirksamwerden von Verwaltungsakten

Gem. § 124 Abs. 1 AO wird ein VA erst wirksam, wenn er demjenigen bekannt gegeben wird, für den er bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird. Ein nichtiger Verwaltungsakt ist stets unwirksam, § 124 Abs. 3 AO.



Dabei ist zu beachten, dass der VA mit dem Inhalt wirksam wird, mit dem er bekannt gegeben worden ist (§ 124 Abs. 1 Satz 2 AO – für Steuerbescheide § 155 Abs. 1 Satz 2 AO).

2.2 Zugang

Voraussetzung für eine Bekanntgabe ist, dass der StVA dem Adressaten überhaupt zugeht. Ein StVA geht zu, wenn er so in den **Machtbereich** des Adressaten gelangt, dass dieser unter gewöhnlichen Umständen die **Möglichkeit der Kenntnisnahme** hatte.

► Beispiel:

F hatte seinerzeit seinen ESt-Bescheid für 11 vom FA mit einfachem Brief übersendet bekommen. Er hatte das Schreiben seinem Briefkasten entnommen und auf den Esstisch gelegt. Von dort hatte der Hund des F das Schreiben geschnappt und umgehend gefressen. Ist der Bescheid dem F zugegangen?

► Lösung:

Da der Umschlag mit dem Bescheid in den Briefkasten des F gelangte, war er so im Machtbereich des Adressaten, dass dieser nach gewöhnlichem Ablauf die Möglichkeit der Kenntnisnahme hatte. Der Bescheid ist ihm daher zugegangen, auch wenn er tatsächlich davon keine Kenntnis genommen hat.

2.3 Die wichtigsten Arten der Bekanntgabe

Hier sollen nur die beiden bedeutsamsten Arten der Bekanntgabe dargestellt werden.

Aus Beweissicherungsgründen wird das FA VAe im Allgemeinen auch dann schriftlich erlassen, wenn dies gesetzlich nicht gefordert wird, z.B. bei Stundungen (§ 222 AO).

2.3.1 Bekanntgabe durch einfachen Brief

Das FA gibt VAe üblicherweise mit einfachem Brief durch die Post bekannt. Dies bedeutet:

- Wird der VA im **Inland** übermittelt, so gilt er am 3. Tag nach Aufgabe zur Post als bekannt gegeben (§ 122 Abs. 2 Nr. 1 AO i.d.F. bis 31.12.2024, sog. Drei-Tages-Fiktion).



Falls der 3. Tag nach Aufgabe zur Post ein Samstag, Sonntag oder Feiertag, so gilt § 108 Abs. 3 AO (s. AEAO zu § 108, Nr. 2):



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bekanntgabe durch einfachen Brief – Drei-Tages-Fiktion – v10126

Wichtig für Verwaltungsakte im Jahr 2025: Die Vermutungsregelungen für die Zustellung von Steuerverwaltungsakten wurden von drei auf vier Tage verlängert. Die Neuregelungen sind auf alle Steuerverwaltungsakte anzuwenden, die nach dem 31.12.2024 zur Post gegeben, elektronisch übermittelt oder elektronisch zum Abruf bereitgestellt werden (Art. 43 Abs. 2 PostModG; Art. 97 § 1 Abs. 15 EGAO n.F.).

Achten Sie in der Klausur daher genau darauf, wann der Verwaltungsakt zur Post gegangen ist.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bekanntgabe durch einfachen Brief – Vier-Tages-Fiktion – v14009

- Wird der VA an einen Beteiligten im **Ausland** übermittelt, so gilt er einen Monat nach Aufgabe zur Post als bekannt gegeben (§ 122 Abs. 2 Nr. 2 AO).

Trägt allerdings der Empfänger des Briefs vor, der Bescheid habe ihn erst später erreicht, so muss das FA von dem späteren Zugang ausgehen, wenn es einen früheren nicht nachweisen kann (§ 122 Abs. 2 Halbs. 2 AO). Es gelten dabei die allgemeinen Beweisregeln.

2.3.2 Zustellung von Steuerverwaltungsakten

VAe werden gem. § 122 Abs. 5 AO zugestellt,

- wenn dies gesetzlich vorgesehen ist: Die AO sieht Zustellungen bei Pfändungsverfügungen (§ 309 Abs. 2 AO), bei Arrestanordnungen (§ 324 Abs. 2 AO) und bei Bußgeldern (§ 412 Abs. 1 AO) vor.
- wenn das FA die Zustellung anordnet: Eine solche Anordnung erfolgt vor allem zu Beweissicherungszwecken.

Die Zustellung richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG). Das VwZG ist in den Beck'schen Steuergesetzen unter Nr. 805 abgedruckt.



KLAUSURHINWEIS

Schreiben Sie in der Klausur daher nicht, dass der VA gem. § 122 Abs. 2 Nr. 1 AO als am 3. bzw. 4. Tag nach Aufgabe zur Post als „zugestellt“ gilt. Mit einfachem Brief wird nicht zugestellt, sondern bekannt gegeben.

Nach § 8 VwZG sind Zustellungsmängel in dem Zeitpunkt geheilt, in dem das Schriftstück dem richtigen Empfänger tatsächlich zugegangen ist. Dies ist der Zeitpunkt, in dem der Empfänger das Dokument „in die Hand bekommt“ und nicht bereits der Zeitpunkt, zu dem nach dem gewöhnlichen Geschehensablauf mit einer Kenntnisnahme gerechnet werden konnte (AEAO zu § 122, Nr. 4.5.1).

▶ **Beispiel:**

Als F noch steuerlich vertreten war, hatte Steuerberaterin Klara Klug für ihren Mandanten F die ESt-Erklärung für 12 abgegeben. Gleichzeitig hatte sie eine Empfangsvollmacht ihres Mandanten vorgelegt. Das FA sendet den ESt-Bescheid 12 vom 30.1.14 (am selben Tag mit einfachem Brief zur Post) dem F zu. F brachte den Bescheid am 12.2.14 seiner Steuerberaterin. Liegt ein Bekanntgabemangel vor und ist dieser ggf. geheilt worden?

▶ **Lösung:**

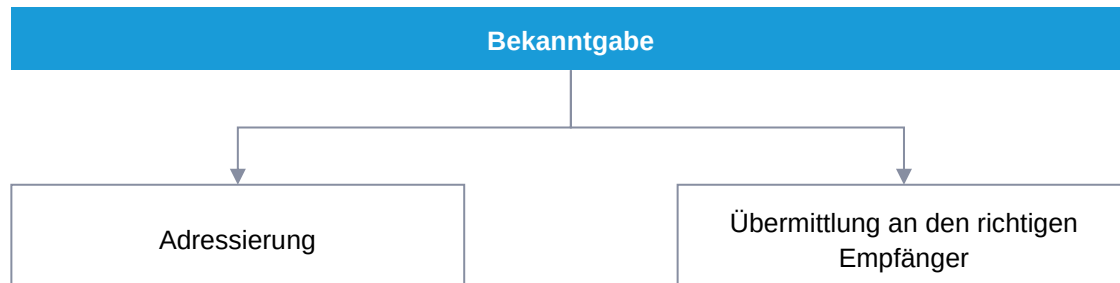
*Hier wurde der Bescheid **nicht** förmlich **zugestellt** (§ 122 Abs. 5 AO), sondern mit einfachem Brief zur Post gegeben (§ 122 Abs. 2 AO). Damit ist § 8 VwZG nicht anwendbar. Dennoch ist auch in diesen Fällen eine **Heilung** möglich. Die Vorschrift des § 8 VwZG wird in diesem Fall entsprechend (= **analog**) angewendet (s. AEAO zu § 122, Nr. 4.4.4). Das FA hat entgegen der vorliegenden Vollmacht den Bescheid nicht der Steuerberaterin des F übermittelt. Dieser Bekanntgabemangel wurde am 12.2.14 geheilt, § 8 VwZG analog. Die Einspruchsfrist begann daher mit Ablauf des 12.2.14 (§ 355 Abs. 1 AO).*

2.4 Ordnungsgemäße Bekanntgabe

Aus § 122 Abs. 1 Satz 1 AO folgt, dass ein VA nur dann richtig bekannt gegeben ist,

- wenn der Betroffene eindeutig bezeichnet wird und
- wenn der Bescheid an den richtigen Empfänger übermittelt wird.

Dies zeigt folgende Grafik:



Die richtige Adressierung von VAen setzt voraus, dass sich der Betroffene eindeutig aus dem Bescheid ergeben muss (§ 122 Abs. 1 Satz 1 AO). Dies bedeutet aber nicht, dass der Betroffene im Anschriftenfeld des VA (z.B. des Steuerbescheids) erscheinen muss. Es genügt vielmehr, wenn sich aus dem gesamten Inhalt des Bescheids der richtige und richtig bezeichnete Adressat ergibt.



HINWEIS

Hierzu gibt es im AEAO zu § 122 eine Fülle von Beispielen, anhand derer Sie sich einen Überblick verschaffen können.

Enthält ein VA **Adressierungsmängel**, weil der Inhaltsadressat oder der Bekanntgabeadressat nicht oder in schwerwiegender Weise falsch bezeichnet wurde, so liegt ein **Nichtigkeitsgrund** vor: Der Bescheid leidet an einem Bestimmtheitsmangel nach § 119 Abs. 1 AO.

Aus der Verschiedenheit der StVAe folgt, dass die Adressierungs- und Übermittlungsregelungen nicht einheitlich für alle VAe angewendet werden können. Daraus ergibt sich eine komplizierte und unübersichtliche rechtliche Behandlung. Die Regeln über die Bekanntgabe sind im AEAO zu § 122 zusammengefasst. Dabei wird von folgenden Begriffen ausgegangen (AEAO zu § 122, Nr. 1.1.1):

2.4.1 Inhaltsadressat

Inhaltsadressat ist derjenige, an den der VA zu adressieren ist, also derjenige, der von dem VA betroffen wird (§ 122 Abs. 1 Satz 1 AO); dies ist z.B. bei ESt-Bescheiden der **Steuerschuldner**.

2.4.2 Bekanntgabeadressat

Ist der Inhaltsadressat steuerlich nicht handlungsfähig (vgl. § 79 AO), erfolgt die Adressierung an Inhalts- **und** Bekanntgabeadressaten; dies sind z.B. bei einem Minderjährigen dessen Eltern als gesetzliche Vertreter.



2.4.3 Empfänger

Empfänger ist derjenige, an den der VA zu übermitteln ist.

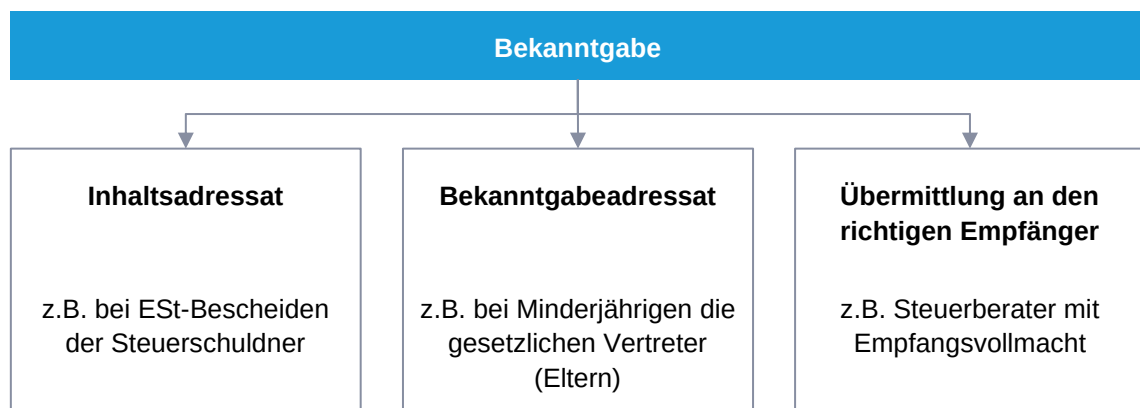
► Teillösung zu Fall Friedhelm:

Im Beispiel zu „Zustellung von Steuerverwaltungsakten“ (s.o.) war der richtige Empfänger die Steuerberaterin des F. Nach § 122 Abs. 1 Satz 3 AO ist dem FA in solchen Fällen zwar ein Ermessen (§ 5 AO) eingeräumt, wem es den Bescheid übermittelt. Wegen der Empfangsvollmacht handelt es aber nur dann ermessensgemäß, wenn es den Bescheid dem Berater übersendet. Es hat hier in Wirklichkeit keinen Ermessensspielraum (AEAO zu § 122, Nr. 1.5.2 und 1.7).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bekanntgabe: Inhaltsadressat – Bekanntgabeadressat – Empfänger – v10128



2.5 Folgen der Bekanntgabe

Mit ordnungsgemäßer Bekanntgabe, d.h. richtiger Adressierung und Übermittlung an den richtigen Empfänger, wird der VA **wirksam**, § 124 Abs. 1 AO. Ab diesem Zeitpunkt ist das FA an den Inhalt des VA gebunden, sog. **Bindungswirkung** (§ 124 Abs. 2 AO). Der VA kann **nur noch** im Einspruchsverfahren oder unter den Voraussetzungen von Korrekturvorschriften geändert werden. Schließlich beginnt mit der Bekanntgabe des VA die Einspruchsfrist zu laufen, vgl. den Wortlaut des § 355 Abs. 1 AO.



HINWEIS

Wenn ein Finanzbeamter daher nach Bekanntgabe und damit Wirksamkeit eines Steuerbescheids bemerkt, dass er die Steuer zu niedrig festgesetzt hat, kann er nur noch bei Vorliegen einer Korrekturvorschrift die Steuer korrigieren. Nur durch Korrekturvorschriften kann somit die durch die Bekanntgabe entstehende Bindungswirkung wieder durchbrochen werden.



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!